

江苏省第十二届人民代表大会常务委员会 公告 第 58 号

《江苏省人民代表大会常务委员会关于修改〈江苏省固体废物污染环境防治条例〉等二十六件地方性法规的决定》已由江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十次会议于 2017 年 6 月 3 日通过,现予公布,自 2017 年 7 月 1 日起施行。

江苏省人民代表大会常务委员会
2017 年 6 月 3 日

江苏省人民代表大会常务委员会 关于修改《江苏省固体废物污染环境防治条例》 等二十六件地方性法规的决定

(2017 年 6 月 3 日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过)

江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十次会议决定:

一、对《江苏省固体废物污染环境防治条例》作出修改

(一)删去第十七条中的“由环境卫生行政主管部门预审后”。

(二)删去第二十九条。

(三)将第三十五条改为第三十四条,将第一款中的“从事利用危险废物经营活动的单位应当符合下列条件,向省人民政府环境保护行政主管部门申领危险废物经营许可证”修改为“从事利

用危险废物经营活动的单位应当符合下列条件,向有权限的环境保护行政主管部门申领危险废物经营许可证”。

此外,对条文顺序作相应调整。

二、对《江苏省统计条例》作出修改

(一)删去第十三条。

(二)将第二十条改为第十九条,修改为:“接受委托实施政府统计调查活动的民间统计调查组织,主管统计业务的负责人应当具有中级以上统计专业技术职务资格或者与统计专业相关的中级以上职称。”

(三)删去第三十二条。

(四)将第四十九条改为第四十四条,修改为:“违反本条例第十九条规定,接受委托实施政府统计调查活动的民间统计调查组织,主管统计业务的负责人不具有中级以上统计专业技术职务资格或者与统计专业相关的中级以上职称的,由政府统计机构责令改正,给予警告;拒不改正的,由政府统计机构处以二千元以上一万元以下罚款。”

此外,对条文顺序作相应调整。

三、对《江苏省档案管理条例》作出修改

将第十条修改为:“各级各类档案馆由同级档案管理部门依据国务院有关规定统筹规划,各级综合档案馆、专门档案馆和专业主管部门设置的部门档案馆,由同级人民政府批准设立。”

四、对《江苏省防震减灾条例》作出修改

(一)将第二十二條修改为:“新建、扩建、改建建设工程,应当达到抗震设防要求。

“下列建设工程应当进行地震安全性评价,并按照地震安全性评价报告所确定的抗震设防要求进行抗震设防:

“(一)城市轨道交通,高速公路、独立特大桥梁,中长隧道,机场,五万吨级以上的码头泊位,铁路干线的重要车站、铁路枢纽和大型汽车站候车楼、枢纽的主要建筑;

“(二)大中型发电厂(站)、五十万伏以上的变电站,输油(气)管道,大型涵闸、泵站工程;

“(三)二百千瓦以上的广播发射台、省级电视广播中心、二百米以上的电视发射塔,省、市邮政和通信枢纽工程;

“(四)大、中型城市的大型供气、供水、供热主体工程;

“(五)地震烈度七度以上设防地区的八十米以上高层建筑、六度设防地区的一百米以上高层建筑,以及单体面积超过三万平方米的商场、宾

馆等公众聚集的经营性建筑设施;

“(六)地方各级人民政府应急指挥中心,六千座以上的体育场馆,大型剧场剧院、展览馆、博物馆、图书馆、档案馆;

“(七)法律、法规规定和省人民政府确定的其他需要进行地震安全性评价的工程。

“前款规定的建设工程,应当在工程设计之前完成地震安全性评价。前款规定之外的一般建设工程,应当按照地震动参数区划图所确定的抗震设防要求进行抗震设防。地震动参数区划分界线附近的建设工程,抗震设防要求应按就高原则确定。幼儿园、学校、医院等人员密集场所的建设工程,应当在当地房屋建筑抗震设防要求的基础上提高一档进行抗震设防。

“本条第二款第五项规定的建设工程位于已经开展区域性地震安全性评价区域范围内的,采用区域性地震安全性评价结果进行抗震设防。”

(二)删去第二十三条第三款。

(三)将第二十四条第一款修改为:“从事地震安全性评价相关工作的单位或者机构应当严格执行国家要求和技术标准,对建设工程地震安全性评价质量负责。”

(四)将第二十五条第五款修改为:“抗震设防要求应当纳入建设工程竣工验收内容。”

(五)增加一条,作为第四十七条:“县级以上地方人民政府应当加强组织协调,建立抗震设防要求监管制度。

“县级以上地方人民政府负责管理地震工作的部门应当做好建设工程抗震设防要求监督管理工作,会同本级人民政府有关部门,对建设单位、评价单位、技术审查单位监督检查,并建立地震安全性评价工作的诚信体系,及时公开信息。”

(六)将第五十二条改为第五十三条,修改为:“违反本条例第二十二條规定,未按照抗震设防要求进行抗震设防的,由县级以上地方人民政

府负责管理地震工作的部门责令限期改正;逾期不改正的,处三万元以上三十万元以下罚款。”

此外,对条文顺序作相应调整。

五、对《江苏省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》作出修改

将第十三条第三款中的“单独建设的人民防空工程,其设计文件应当报经人防主管部门审查同意”修改为“人民防空主管部门应当按照规定加强对人防工程防护设计的审查”。

六、对《江苏省文物保护条例》作出修改

(一)将第二十六条修改为:“博物馆以及具有博物馆性质的纪念馆、陈列馆等文物收藏单位的设立、变更、终止,应当在三十日内向省文物行政部门备案。”

(二) 将第三十一条第一款修改为:“文物商店由省文物行政部门或者其委托的设区的市文物行政部门批准设立。”

删去第二款。

(三) 删去第三十七条。

此外,对条文顺序作相应调整。

七、对《江苏省特种行业治安管理条例》作出修改

(一) 将第十一条第二款第四项修改为:“(四)工商行政管理部门核发的营业执照及其复印件”。

(二)删去第十二条中的“经营者取得《特种行业许可证》后,到工商行政管理部门办理登记手续,领取营业执照”。

(三)将第二十四条修改为:“单位或者机构需要刻制公章的,应当委托所在地持有《特种行业许可证》的公章刻制业经营者刻制,并向公章刻制业经营者提交公安机关规定的证明文件和有关证明材料。”

“公章刻制业经营者承制公章的,应当遵守下列规定:

“(一)查验并留存公安机关规定的证明文件和有关证明材料;

“(二)刻制公章后将用章单位、公章刻制申请人、经办人基础信息,以及有关文件材料、公章印模实时传报所在地县级公安机关;

“(三)不得委托其他单位和个人刻制;

“(四)不得自行留样、仿制。”

八、对《江苏省发展中医条例》作出修改

(一)将第三十五条修改为:“申请开办高、中等中医教育机构,应当具备规定的办学条件,按照有关规定报批。省教育行政部门在审核、审批时应当征求省中医管理机构的意见。”

(二)删去第三十七条。

此外,对条文顺序作相应调整。

九、对《江苏省行业协会条例》作出修改

(一)删去第十一条。

(二)将第十三条改为第十二条,修改为:“行业协会可以依据章程和有关规定自行决定分支机构、代表机构的设立、变更和终止。”

此外,对条文顺序作相应调整。

十、对《江苏省实施〈中华人民共和国职业教育法〉办法》作出修改

将第二十八条中的“必须按照国家有关规定履行审批手续”修改为“按照国家和省有关规定执行”。

十一、对《江苏省药品监督管理条例》作出修改

(一)将第十一条中的“向省药品监督管理部门备案”修改为“向设区的市药品监督管理部门备案”。

(二)删去第二十八条。

(三)将第二十九条改为第二十八条,第一款修改为:“药品生产、经营企业制定药品价格应当符合国家规定,遵循公平、合理和诚实信用、质价相符的原则,不得虚高定价。”

此外,对条文顺序作相应调整。

十二、对《江苏省气候资源保护和开发利用条例》作出修改

(一)将第十九条修改为:“进行气候可行性论证,应当使用符合国家气象技术标准的气象资料。”

(二)将第三十四条修改为:“违反本条例第十八条、第十九条规定,出具虚假的气候可行性论证报告,或者进行气候可行性论证使用不符合国家气象技术标准的气象资料的,由气象主管机构责令改正,给予警告,并可处一万元以上五万元以下罚款。”

十三、对《江苏省气象灾害防御条例》作出修改

(一)增加一条,作为第十四条:“气象主管机构应当会同发展改革、经济和信息化、住房城乡建设、环境保护、交通运输、水利、民航、通信管理等部门和单位,建立建设工程防雷管理工作协调机制,监督落实防雷设计、施工、监理、检测和业主单位等的主体责任。”

(二)将第二十九条改为第三十条,删去其中的“和防雷工程专业设计、施工”。

(三)将第三十条、第三十一条合并,作为第三十一条,修改为:“气象主管机构负责油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所,雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所,以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目的防雷装置设计审核和竣工验收。”

“前款规定的防雷装置施工图设计文件未经审核或者审核不合格的,建设单位不得交付施工。防雷装置竣工验收不合格的,气象主管机构应当责令建设单位限期整改,逾期不整改或者整改不合格的,建设工程不得投入使用。”

“房屋建筑和市政基础设施工程以及公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业

建设工程防雷装置应当符合国家规定的防雷技术规范 and 标准,由有关行政部门负责管理和监督。”

(四)将第三十二条修改为:“防雷装置的所有者应当加强对防雷装置的维护、保养,并委托有资质的单位实施定期检测。生产、储存易燃易爆物品的场所的防雷装置应当每半年检测一次,其他防雷装置应当每年检测一次。防雷装置检测不合格的,防雷装置的所有者应当按标准 and 规范主动整改。”

“检测单位出具的检测报告应当符合标准规范和规程的要求,同时将检测结论和整改建议抄送气象主管机构。对检测不合格的,气象主管机构应当会同有关部门责令防雷装置所有者限期整改。”

“使用防雷装置和防雷产品应当接受气象、住房城乡建设等有关部门的监督管理。”

(五)将第四十一条修改为:“有下列情形之一的,由气象、住房城乡建设、环境保护、交通运输、水利、民航、通信管理等部门或者单位按照权限责令改正,并按照以下规定予以处罚:

“(一)违反本条例第二十九条的规定,应当安装防雷装置而拒不安装的,处以五千元以上三万元以下罚款。

“(二)违反本条例第三十一条第二款的规定,防雷装置施工图设计文件未经审核或者审核不合格,擅自交付施工的,处以三千元以上一万元以下罚款;防雷装置未经竣工验收的,处以三千元以上二万元以下罚款;防雷装置竣工验收不合格,经气象主管机构责令限期整改,逾期不整改的,处以一万元以上三万元以下罚款。

“(三)违反本条例第三十二条第一款的规定,拒绝进行防雷装置检测,或者检测不合格又拒不整改的,处以二千元以上一万元以下罚款。”

(六)将第四十二条修改为:“违反本条例第

三十条的规定,不具备防雷装置检测单位资质或者超出资质等级范围从事检测活动的,由气象主管机构按照权限责令停止违法行为,没收违法所得,可以并处五万元以上十万元以下的罚款。”

此外,对条文顺序作相应调整。

十四、对《江苏省动物防疫条例》作出修改

将第二十八条中的“省动物卫生监督机构”修改为“输入地县级动物卫生监督机构”。

十五、对《江苏省道路运输条例》作出修改

(一)删去第十条中的“机动车驾驶人培训教练员以及国家规定的机动车维修、检测技术人员”。

(二)将第三十二条第一款中的“省际、设区的市际客运班车”修改为“省际客运班车”,删去该款中的“后报省道路运输管理机构备案”。

删去第二款。

(三)删去第五十二条第二款。

十六、对《江苏省机动车维修管理条例》作出修改

(一)将第六条第一款第三项修改为:“(三)技术人员汇总表,以及各相关人员的学历、技术职称等文件”。

(二)删去第十一条。

(三)将第三十四条改为第三十三条,将其中的“从业人员”修改为“技术人员”。

此外,对条文顺序作相应调整。

十七、对《江苏省内河交通管理条例》作出修改

(一)删去第十九条第一款中的“船舶、排筏进出港口,应当在地方海事管理机构办理签证”。

(二)将第二十四条第二款中的“必须经设区的市地方海事管理机构批准”修改为“按照国家有关规定执行”。

(三)将第四十一条第五项改为第六项,删去其中的“第二十四条第二款”。

十八、对《江苏省水利工程管理条例》作出修改

(一)将第十五条第一款修改为:“确因生产、工作需要,必须在水利工程管理范围内兴建工程设施和建筑物的,建设项目的工程建设方案应当经县级以上水利部门审查同意,工程设施和建筑物的位置和界限应当经县级以上水利部门审查批准。”

(二)删去第三十条第二项中的“第十五条”。

十九、对《江苏省防洪条例》作出修改

(一)删去第十二条第一款中的“对河道、湖泊管理范围内建设项目占用堤防、岸线、水域的审查”。

(二)将第十八条中的“省水行政主管部门”修改为“水行政主管部门”。

二十、对《江苏省水资源管理条例》作出修改

(一)将第二十七条修改为:“在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口,应当经有管辖权的水行政主管部门同意,由环境保护行政主管部门审批环境影响报告书。”

(二)将第三十五条修改为:“新建、改建、扩建的建设项目,需要申请取水许可的,建设单位应当向有审批权限的水行政主管部门提出取水许可申请。取水申请经水行政主管部门批准后,建设单位方可兴建取水工程或者设施。”

二十一、对《江苏省水库管理条例》作出修改

将第二十六条第三款修改为:“确需利用水库大坝坝顶兼做公路的,应当进行科学论证,经设区的市水行政主管部门批准。公路管理部门负责公路路面的维修养护,并采取相应的安全维护措施。”

二十二、对《江苏省水文条例》作出修改

(一)将第十一条第二款中的“应当提交由具有相应水文水资源调查评价资质的单位编制的论证报告”修改为“应当提交迁移水文测站论证报告。论证报告由建设单位自行编制,也可以委托有关机构编制”。

(二)将第二十一条中的“水文水资源调查评价甲级资质”、“水文水资源调查评价乙级以上资质”修改为“相应技术能力”。

(三)将第二十三条修改为:“从事水文水资源调查评价的单位应当符合法律、行政法规和国务院水行政主管部门规定的条件。”

(四)删去第二十四条。

(五)删去第二十五条。

(六)将第二十八条改为第二十六条,修改为:“编制重要规划、进行重点项目建设和水资源管理等使用的水文监测资料应当完整、可靠、一致。”

(七)删去第三十五条。

此外,对条文顺序作相应调整。

二十三、对《江苏省水土保持条例》作出修改

(一)将第十七条第一款中的“报项目批准(包括审批、核准)、备案部门同级的水行政主管部门审批”修改为“在项目开工前报水行政主管部门审批”。

删去第二款。

(二)删去第二十条中的“环境保护行政主管部门不予批准环境影响评价报告”。

(三)将第三十一条中的“水土保持监测资质”修改为“水土保持监测工作相应能力和水平”。

二十四、对《江苏省生态公益林条例》作出修改

(一)将第十三条修改为:“列入国家和地方政府基本建设项目的生态公益林建设工程应当实行招标投标制度。”

(二)将第二十三条中的“省林业行政主管部门”修改为“林业行政主管部门”。

二十五、对《江苏省实施〈中华人民共和国森林法〉办法》作出修改

(一)将第七条第五款、第二十条第一款中的“征用”修改为“征收、征用”;将第二十一条、第二

十二条中的“征、占用”修改为“征收、征用、占用”。

(二)将第二十八条第五款中的“省林业主管部门”修改为“林业主管部门”。

(三)将第三十条第一款第一项中的“省或者县级以上”修改为“设区的市或者县级”。

删去第二项。

(四)删去第三十三条第二款。

(五)删去第三十八条第二款。

二十六、对《江苏省野生动物保护条例》作出修改

(一)删去第二十九条第四款中的“和运输证”。

(二)删去第三十条。

(三)将第三十二条改为第三十一条,修改为:“运输、邮寄、携带省重点和三有保护野生动物或者其产品出县境的,应当持有狩猎、人工繁育、进出口等合法来源证明或者出售、收购、利用批准文件以及检疫证明。”

(四)删去第三十四条。

(五)删去第四十二条。

此外,对条文顺序作相应调整。

本决定自2017年7月1日起施行。

《江苏省固体废物污染环境防治条例》、《江苏省统计条例》、《江苏省档案管理条例》、《江苏省防震减灾条例》、《江苏省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》、《江苏省文物保护条例》、《江苏省特种行业治安管理条例》、《江苏省发展中医条例》、《江苏省行业协会条例》、《江苏省实施〈中华人民共和国职业教育法〉办法》、《江苏省药品监督管理条例》、《江苏省气候资源保护和开发利用条例》、《江苏省气象灾害防御条例》、《江苏省动物防疫条例》、《江苏省道路运输条例》、《江苏省机动车维修管理条例》、《江苏省内河交

通管理条例》、《江苏省水利工程管理条例》、《江苏省防洪条例》、《江苏省水资源管理条例》、《江苏省水库管理条例》、《江苏省水文条例》、《江苏省水土保持条例》、《江苏省生态公益林条例》、

《江苏省实施〈中华人民共和国森林法〉办法》、《江苏省野生动物保护条例》根据本决定作相应修改,重新公布。

江苏省野生动物保护条例

(2012年9月26日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过 根据2017年6月3日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈江苏省固体废物污染环境防治条例〉等二十六件地方性法规的决定》修正)

目 录

第一章 总则

第二章 野生动物及其栖息地保护

第三章 野生动物猎捕管理

第四章 野生动物驯养繁殖和经营利用管理

第五章 法律责任

第六章 附则

第一章 总 则

第一条 为了保护、拯救珍贵、濒危野生动物,保护、发展和合理利用野生动物资源,保护野生动物栖息地,维护生态平衡,根据《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》、《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》等有关法律、行政法规,结合本省实际,制定本条例。

第二条 在本省行政区域和管辖海域内从事野生动物的保护、猎捕、教学、科学研究、驯养繁殖、经营利用等活动,应当遵守本条例。

第三条 野生动物保护坚持人与自然和谐发展、保持生物多样性和维护自然生态平衡的原则,实行加强资源保护、积极驯养繁殖、鼓励科学研究和合理开发利用的方针。

第四条 本条例规定保护的野生动物,包

括:

- (一)国务院公布的国家重点保护野生动物;
- (二)省人民政府公布的省重点保护野生动物;
- (三)国务院野生动物保护行政主管部门公布的有益的或者有重要经济、科学研究价值的野生动物(以下简称三有保护野生动物)。

第五条 野生动物资源属于国家所有。

国家保护依法从事科学研究、驯养繁殖和经营利用野生动物资源的单位及个人的合法权益。

第六条 县级以上地方人民政府林业、渔业行政主管部门分别主管本行政区域内陆生、水生野生动物保护管理工作。

县级以上地方人民政府有关部门按照职责分工,共同做好野生动物保护管理工作。

乡镇人民政府、街道办事处协助做好本行政区域内野生动物保护管理工作。

第七条 县级以上地方人民政府应当加强对野生动物及其栖息地的保护管理,制定保护、发展和合理利用野生动物资源的规划,并纳入本地区国民经济和社会发展规划。

县级以上地方人民政府应当将野生动物保护管理经费列入同级财政预算。

第八条 任何单位和个人都有保护野生动物及其栖息地的义务,有权制止和检举控告虐

待、伤害、非法利用野生动物以及侵占、破坏野生动物资源等违法行为。

对在野生动物保护、救助、宣传教育、科学研究、驯养繁殖等方面有突出贡献以及检举控告有功的单位和个人,由县级以上地方人民政府予以表彰、奖励。

第九条 县级以上地方人民政府及其有关部门应当加强野生动物保护有关法律、法规的宣传教育工作,普及野生动物保护知识,增强公民自觉保护野生动物的意识。

野生动物保护行政主管部门应当加强对野生动物保护组织的指导,鼓励、支持其发挥野生动物保护、宣传、教育和对外交流等方面的作用。

新闻媒体应当把保护野生动物的宣传教育当作一项应尽的社会责任,做好宣传服务工作。

每年4月20日至26日为全省“爱鸟周”,每年6月为全省“水生动物放流宣传月”,每年10月为全省“野生动物保护宣传月”。

第二章 野生动物及其栖息地保护

第十条 野生动物保护行政主管部门应当定期组织野生动物资源调查,建立、健全野生动物资源与栖息地档案和监测机制。

省野生动物保护行政主管部门应当每十年组织一次野生动物资源普查。

第十一条 省人民政府应当建立和完善省重点保护野生动物名录管理制度。

对种群数量少、面临威胁严重等急需采取有效措施加以保护的物种,应当纳入省重点保护野生动物名录,并根据种群数量实际变化等情况及时对名录作出调整。

省重点保护野生动物名录及其调整,由省野生动物保护行政主管部门提出,经省人民政府批准后向社会公布,并报国务院备案。

第十二条 从国外引进的除珍贵、濒危野生动物外的其他野生动物,以及从省外引进的非原产于我省的野生动物,经省野生动物保护行政主管部门核准,可以视为省重点保护野生动物。

从国外、省外引进野生动物,省野生动物保护行政主管部门应当组织有关专家进行风险评估。禁止引进对生态安全有危害的野生动物。

第十三条 县级以上地方人民政府野生动物保护行政主管部门应当组织社会力量,采取生物技术措施和工程技术措施,维护、改善野生动物的主要生息繁衍场所和觅食条件,保护野生动物资源。

野生动物保护行政主管部门及相关部门应当加强对野生动物栖息地的环境监视、监测。

第十四条 在国家和省重点保护野生动物的主要生息繁衍地区、候鸟的主要越冬地,应当依法建立自然保护区和水产种质资源保护区,并设置区域标志。任何单位和个人不得随意改变区域的范围与界线。

对分布在本省境内的麋鹿、丹顶鹤、江豚、中华虎凤蝶等国家重点保护野生动物,应当采取特殊措施,实行重点保护。

对野生动物种群密度较大、栖息地分布零散的区域,县级人民政府可以将其划为自然保护小区,对野生动物予以保护。

第十五条 在国家和省重点保护野生动物集中分布区域进行项目建设,建设单位应当向环境保护行政主管部门提交包含野生动物生存环境影响评价的文件。

环境保护行政主管部门在审批前应当征求同级野生动物保护行政主管部门意见。对可能会造成野生动物生存环境严重破坏的项目,环境保护行政主管部门不得批准。

国家和省重点保护野生动物集中分布区域由省野生动物保护行政主管部门组织有关部门

认定后公布。

第十六条 县级以上地方人民政府野生动物保护行政主管部门或者其委托的野生动物救护机构,负责受伤、受困、收缴的野生动物的收容救护工作。

单位和个人发现伤病、受困、搁浅、迷途的野生动物,应当及时报告当地野生动物保护行政主管部门或者野生动物救护机构,由其采取救护措施;也可以送附近具备救护条件的单位和个人进行救护,并报告野生动物保护行政主管部门。

鼓励和支持具备救护条件的单位和个人对野生动物实施救护。

第十七条 国家和省重点保护野生动物对人身和财产安全可能造成危害的,有关单位和个人应当采取防范措施。因保护国家和省重点保护野生动物受到人身伤害和财产损失的,可以向所在地县级人民政府野生动物保护行政主管部门提出补偿要求。经调查属实并确实需要补偿的,所在地县级人民政府应当给予补偿。

第十八条 县级以上地方人民政府应当设立野生动物保护发展专项资金,用于本行政区域的野生动物保护事业。资金来源包括财政专项补助、国内外捐赠资金等。

第十九条 野生动物保护行政主管部门应当加强对野生动物疫源疫病的监测。任何单位和个人发现患有疫病、疑似疫病或者非正常死亡的野生动物,应当立即向当地动物卫生监督机构或者野生动物保护行政主管部门报告。

第二十条 对依法收缴、截获、没收的野生动物及其产品,有关部门和单位应当妥善保管并及时移交野生动物保护行政主管部门。野生动物保护行政主管部门应当按照国家有关规定及时处理。

第二十一条 开展观看野生动物的旅游活动或者进行野生动物的摄影、摄像等,应当遵循

警示要求,不得破坏栖息地的生态环境,不得惊扰野生动物正常栖息。

第三章 野生动物猎捕管理

第二十二条 禁止非法猎捕、杀害野生动物。

因科学研究、驯养繁殖、展览或者其他特殊情况,需要猎捕国家重点保护野生动物的,应当依法申领特许猎捕证、特许捕捉证。

有下列情形之一的,确需猎捕省重点和三有保护野生动物的,应当向设区的市、县(市、区)野生动物保护行政主管部门申领狩猎证:

(一)承担科学研究或者野生动物资源调查任务的;

(二)驯养繁殖单位必须从野外取得种源的;

(三)承担科学试验、医药和其他生产任务必须从野外补充或者更换种源的;

(四)自然保护区、自然博物馆、大专院校、动物园等为宣传、普及野生动物知识或者教学、展览的需要,必须补充、更换野生动物或者标本的;

(五)因外事工作需要必须从野外取得野生动物或者标本的;

(六)因其他特殊情况必须猎捕的。

省野生动物保护行政主管部门应当根据本省野生动物的资源状况,确定猎捕种类、数量和年度猎捕限额,并向社会公布。

第二十三条 持有特许猎捕证、特许捕捉证、狩猎证的单位和个人,应当按照特许猎捕证、特许捕捉证、狩猎证核定的种类、数量、地点、期限、工具和方法进行。

持枪猎捕的,应当依法取得公安机关核发的持枪证。

第二十四条 在禁猎(渔)区和禁猎(渔)期内,禁止猎捕、捕捉或者从事妨碍野生动物生息

繁衍的活动。禁猎(渔)区、禁猎(渔)期、禁止使用的猎捕、捕捉工具和方法,由省野生动物保护行政主管部门规定。

第二十五条 禁止采集野生鸟卵、捣毁野生鸟巢。公园、市民广场、林场、风景游览区等鸟类生息繁衍集中区域,可以设置鸟食台、水浴场等,对野生鸟类进行人工招引和保护。

在野生蛙类、蛇类和珍稀蝶类等集中分布区域应当设立警示标牌,保护野外生存的野生动物不受人为干扰,防止意外伤害事件的发生。

第二十六条 建立固定狩猎场应当经设区的市人民政府野生动物保护行政主管部门审核,报省野生动物保护行政主管部门批准。建立对外国人开放的猎捕场所,还应当报国务院野生动物保护行政主管部门备案。

第二十七条 外国人在本省从事野外考察、标本采集或者在野外拍摄影视、录像等活动,涉及省重点和三有保护野生动物的,应当向县级人民政府野生动物保护行政主管部门提出申请,报省野生动物保护行政主管部门批准。

第四章 野生动物驯养繁殖和经营利用管理

第二十八条 鼓励开展野生动物驯养繁殖。驯养繁殖野生动物的单位和个人,应当申领驯养繁殖许可证。

驯养繁殖国家重点保护野生动物,按照国家有关规定执行。

驯养繁殖省重点和三有保护野生动物的,由设区的市人民政府野生动物保护行政主管部门审核批准,报省野生动物保护行政主管部门备案。

申领省重点和三有保护野生动物驯养繁殖许可证的单位和个人,应当有适宜驯养繁殖野生动物的固定场所和设施,具备与驯养繁殖野生动

物种类、数量相适应的资金、人员和技术。

省重点和三有保护野生动物驯养繁殖许可证管理办法,由省野生动物保护行政主管部门制定。

第二十九条 出售、收购、利用国家重点保护野生动物的,按照国家有关规定执行。

出售、收购、利用省重点保护野生动物或者其产品的,由设区的市人民政府野生动物保护行政主管部门审核批准,报省野生动物保护行政主管部门备案。

经批准从事出售、收购、利用省重点保护野生动物或者其产品的单位和个人,应当在野生动物保护行政主管部门批准的限额指标内从事经营利用活动。

出售、收购、利用三有保护野生动物或者其产品的,应当具有有效的野生动物合法来源证明,并向县级人民政府野生动物保护行政主管部门备案。野生动物合法来源证明包括驯养繁殖许可证、狩猎证、捕捞证等。

出售、收购、利用省重点保护野生动物的管理办法,由省野生动物保护行政主管部门制定。

第三十条 县级以上地方人民政府野生动物保护行政主管部门和工商行政管理部门,应当建立野生动物经营利用监督检查制度,加强对经营利用野生动物或者其产品的单位和个人的监督管理。

在集贸市场内经营野生动物或者其产品的,由工商行政管理部门进行监督管理,对违法行为依法进行查处,同级野生动物保护行政主管部门予以配合;在集贸市场以外经营野生动物或者其产品的,由野生动物保护行政主管部门、工商行政管理部门进行监督管理,按照谁先立案谁查处的原则对违法行为依法进行处理。

第三十一条 运输、邮寄、携带省重点和三有保护野生动物或者其产品出县境的,应当持有

狩猎、人工繁育、进出口等合法来源证明或者出售、收购、利用批准文件以及检疫证明。

第三十二条 禁止为非法猎捕、杀害、出售、收购、利用、加工、运输、储存、携带国家和省重点保护野生动物或者其产品提供工具或者场所。

第五章 法律责任

第三十三条 违反本条例第十五条第一款规定,未进行野生动物生存环境影响评价,擅自开工建设的,由有权审批该项目环境影响评价文件的环境保护行政主管部门责令停止建设,限期补办手续;逾期不补办手续的,可以处五万元以上二十万元以下的罚款。

第三十四条 违反本条例第二十二条、第二十三条规定,非法猎捕、杀害省重点和三有保护野生动物的,由县级以上地方人民政府野生动物保护行政主管部门没收猎捕工具、实物和违法所得,处以相当于猎获物价值三倍以上五倍以下的罚款;没有猎获物的,处一千元以下罚款。

违反本条例第二十五条第一款规定,非法采集野生鸟卵、捣毁野生鸟巢的,由县级以上地方人民政府野生动物保护行政主管部门责令改正,可以并处一百元以上一千元以下罚款。

第三十五条 违反本条例第二十七条规定,外国人未经批准对省重点和三有保护野生动物从事野外考察、标本采集或者在野外拍摄影视、录像等活动的,由县级以上地方人民政府野生动物保护行政主管部门没收考察、拍摄的资料以及所获标本,可以并处一万元以上五万元以下罚款。

第三十六条 违反本条例第二十八条规定,未取得驯养繁殖许可证或者超越驯养繁殖许可证规定范围驯养繁殖省重点和三有保护野生动物的,由县级以上地方人民政府野生动物保护行

政主管部门没收违法所得,处三千元以下罚款,可以并处没收野生动物、吊销驯养繁殖许可证。

第三十七条 违反本条例第二十九条第二款规定,未经批准从事出售、收购、利用省重点保护野生动物或者其产品的,由县级以上地方人民政府工商行政管理部门、野生动物保护行政主管部门没收实物和违法所得,可以并处相当于实物价值二倍以上十倍以下罚款。

违反本条例第二十九条第三款规定,超过批准的限额指标经营利用省重点保护野生动物或者其产品的,由县级以上地方人民政府野生动物保护行政主管部门没收实物和违法所得,并处一万元以上五万元以下罚款。

违反本条例第二十九条第四款规定,提供不出有效的野生动物合法来源证明而出售、收购、利用三有保护野生动物或者其产品的,由县级以上地方人民政府工商行政管理部门、野生动物保护行政主管部门没收实物和违法所得,并处一千元以上五千元以下罚款。

第三十八条 违反本条例第三十一条规定,非法运输、邮寄、携带省重点和三有保护野生动物或者其产品的,由县级以上地方人民政府工商行政管理部门、野生动物保护行政主管部门没收实物和违法所得,可以并处相当于实物价值二倍以上十倍以下罚款。

第三十九条 违反本条例第三十二条规定,为非法猎捕、杀害、出售、收购、利用、加工、运输、储存、携带国家和省重点保护野生动物或者其产品提供工具或者场所的,由县级以上地方人民政府野生动物保护行政主管部门、工商行政管理部门没收违法所得,并处二千元以上二万元以下罚款。

第四十条 野生动物保护行政主管部门以及有关部门的工作人员,玩忽职守,滥用职权,徇私舞弊,情节轻微的,由其所在单位给予处分;情

节严重构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第六章 附 则

第四十一条 省重点和三有保护野生动物

的价值标准,参照国家有关规定,由省野生动物保护行政主管部门会同省价格部门制定,需要进行涉案财产价格鉴证的,按照省有关规定执行。

第四十二条 本条例自 2013 年 1 月 1 日起施行。